



PUTUSAN

No: 737 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SIKENDAR, beralamat di Jalan Letkol Martinus Lubis No. 1- F, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dalam hal ini memberi kuasa kepada SALIM HALIM, SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Komp.Pusat Niaga Cibodas Blok D No. 26 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2011 sebagai Pemohon kasasi dahulu Penggugat;
Melawan

SURYA THAMSIR, beralamat di Muara Karang P.8.S/12, RT/RW. 011/04, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gunawan, SH., MH., Indra Darusman, SH., Rully Janvier Harwanto, SH., MH.Kes., Mika Marissa, Para Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Graha MIK, Suite 306, Jalan Setiabudi Selatan, Kavling 16-17, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2011 sebagai Termohon kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis hak atas merek adalah hak eksklusif yang TIDAK BERSIFAT ABSOLUT yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar di dalam Daftar Umum Merek. Karena pemilik merek memiliki kewajiban untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang/jasa, sesuai dengan fungsi sosial suatu merek yakni sebagai DAYA

Hal.1 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBEDA, juga sebagai NILAI TAMBAH dan NILAI JUAL terhadap produk yang bersangkutan serta bermanfaat bagi masyarakat;

2. Bahwa dilihat dari fungsi ekonomis, suatu merek dalam penggunaannya dibatasi. Oleh karena itu, apabila merek tersebut 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pendaftaran tidak digunakan, akan sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya;
3. Bahwa Penggugat berkepentingan sebagai pihak ketiga untuk melakukan gugatan penghapusan sebagaimana ketentuan pasal jo. Pasal 61 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek dan Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan agenda No. D002011022121 tertanggal 06 Juni 2011 (Bukti P. 1);
4. Bahwa tindakan pemilik merek yang tidak memanfaatkan mereknya juga dilandasi itikad tidak baik atau semata-mata untuk menghalangi pihak lain memanfaatkan merek tersebut, sehingga hal tersebut memberikan hak bagi yang merasa dirugikan untuk melakukan tuntutan penghapusan merek;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan penghapusan Merek Dagang; **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar No. **DM000094726**, Daftar tanggal 08 November 2006, kelas barang 28 ("selanjutnya disebut Merek GOLD FISH DAN LUKISAN Tergugat");
6. Bahwa berdasarkan Petikan Resmi dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Merek tertanggal 12 Oktober 2009, ternyata Tergugat telah mendaftarkan merek Dagang **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar nomor kelas barang 28 dengan jenis barang **"Segala macam kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki"**. (Bukti P.2);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Merek menyatakan sebagai berikut :
"Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya";
8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan telah terdaftarnya Merek **"GOLD FISH DAN LUKISAN"** Tergugat, Tergugat wajib menggunakan Merek GOLD FISH DAN LUKISAN tersebut dalam perdagangan barangnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 dan Pasal 63 UU Merek, setidaknya sejak tanggal permohonan pendaftaran mereknya tanggal 28 Agustus 2010, karena kewajiban pendaftaran merek tersebut pada perdagangan barang akan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia;

Hal.2 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hak eksklusif dibatasi tidak hanya untuk perlindungan pemakaian, tetapi juga waktu pendaftaran yang dapat dihapuskan apabila tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketentuan ini diatur pula dalam konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan industrial yang disahkan dalam Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Paris untuk Pelindungan Kekayaan Industrial (paris convention for the protection of industrial property) dan Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Convention Establishing the World Intellectual Organization) dan Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs / Perjanjian TRIPs) yang menjadi dasar Pasal 3 UU Merek No.15 Tahun 2001;
10. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 19 Perjanjian TRIPs :
“Apabila penggunaan merupakan persyaratan untuk memelihara suatu pendaftaran, maka pendaftaran hanya **dapat dibatalkan setelah tidak digunakan dalam periode 3 (tiga) tahun berturut-turut**, kecuali pemilik merek dapat memperlihatkan alasan-alasan sebagai kendala terhadap penggunaan. Kendala yang timbul diluar kehendak pemilik merek dan menjadi kendala terhadap penggunaan merek misalnya larangan impor, syarat-syarat pemerintah mengenai perlindungan barang dan /atau jasa, dapat dikategorikan sebagai alasan-alasan untuk tidak digunakannya suatu merek“;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara pidana No.968/Pid.B/2010PN.BPR di Pengadilan Negeri Pekan Baru telah terbukti bahwa pemilik merek Gold Fish dan Lukisan terdaftar di bawah No. IDM000094726 atas nama Surya Thamsir tidak pernah memakai mereknya dan juga tidak pernah memberi lisensi kepada pihak lain sejak tanggal pendaftaran merek sampai pada tanggal Penggugat mengajukan gugatan penghapusan merek tersebut di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Bukti P. 3);
12. Bahwa sebagaimana pengakuan tertulis dalam persidangan perkara pidana No.968/Pid.B/2010/PN. BPR di Pengadilan Negeri Pekan Baru yang mana menyatakan bahwa merek Gold Fish dan Lukisan untuk jenis barang Kartu Dimini (Playing Card) di produksi PT. Peronal dan terbukti juga barang tersebut ada pengikat pita pengaman yang tertulis PT. Peronal bukan di Produksi oleh pemilik hak merek Gold Fish dan lukisan. (Bukti P. 4);
13. Bahwa atas tidak dipakaianya merek tersebut oleh Tergugat lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut, sehingga karenanya Tergugat telah melakukan

Hal.3 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdasarkan Pasal 62 angka 2 huruf b, UU No. 15 Tahun 2001, sehingga dapat dimintakan untuk dilakukan penghapusan;

14. Mohon perhatian majelis hakim, berkenaan dengan penghapusan merek yang tidak digunakan dalam perdagangan barang dan jasa, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam putusannya No.047/K /N/HaKI/2003 tanggal 24 Maret 2004 yang menghapus merek EPIDERMA, Daftar No.387248 untuk kelas barang 3 karena terbukti merek tersebut tidak pernah didaftarkan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk ijin edar dan tidak pernah digunakan di pasaran selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;

Begitu juga dengan putusan MARI No.516PK/Pdt/1997 tanggal 5 Februari 1998 dalam perkara penghapusan merek HILTON yang memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa satu segi, hukum memberi perlindungan hak eksklusif (exclusive rights) kepada pemilik Merek terdaftar sesuai dengan asas konstitutif yang dianut Pasal 3 Undang-undang No.19 Tahun 1997 jo Undang-undang No.14 Tahun 1997. Akan tetapi hak dan perlindungan itu, harus dibarengi dengan itikad baik (good faith). Hak milik atas merek harus dipakai dalam aktifitas perdagangan. Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan suatu merek yang telah terdaftar tidak dipergunakan dalam perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Sebab hal itu mengandung monopoli secara tidak sehat, serta menghalangi orang lain yang memiliki potensi untuk mempergunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

Bahwa sehubungan dengan penjelasan di atas, setiap merek yang dimiliki oleh siapapun, harus dipergunakan dalam aktifitas perdagangan (in commercial transaction) secara BONAFIDE. Dengan demikian merek tidak boleh digunakan hanya sebagai RESERVASI hak oleh pemilik (merely to reserve a right in mark);

15. Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta di atas, Tergugat bukan saja tidak menggunakan merek dagang “GOLD FISH DAN LUKISAN“, Daftar No. **DM000094726** kelas barang 28 pada perdagangan barang selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya pertama kali 08 November 2006, tetapi juga tidak pernah memproduksi dan / atau menggunakannya dalam perdagangan barang kartu-kartu main pada khususnya untuk produk **kartu ceki** dalam kelas 28, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek “GOLD FISH DAN LUKISAN“ Tergugat didasari atas dasar itikad tidak buruk, karena **Tergugat hanya**

Hal.4 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereservasi agar merek tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Untuk itu selayaknya merek “GOLD FISH DAN LUKISAN” Tergugat dihapuskan;

16. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan berdasarkan Pasal 63 UU Merek untuk mengajukan gugatan penghapusan. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :

“Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana di maksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”;

Pasal 61 ayat (2) huruf a mengatur alasan gugatan penghapusan sebagai berikut :

“Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan lain yang diterima Direktorat Jenderal”;

17. Bahwa oleh karena itu, sudah jelas-jelas Penggugat memiliki kualifikasi dalam mengajukan gugatan penghapusan atas merek Tergugat karena telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) huruf a jo Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek;

18. Bahwa Penggugat juga pemegang **hak eksklusif** di Indonesia dari Hak Cipta seni Lukis “**LUKISAN IKAN MAS KOKI**” hal ini dapat dilihat dari telah didaftarkanya perlindungan atas lukisan ikan mas koki tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor Permohonan pendaftaran C00201002409 pada tanggal 2 Juli 2002 dengan Nomor pendaftaran 048194, dan sudah diumumkan pertama kali di Medan pada khalayak ramai sejak tanggal 28 Juni 1990;

19. Bahwa Penggugat sudah lama sejak tahun 1990 memakai, memanfaatkan dan menjual produk dengan lukisan ikan tersebut sebagai ciri pembeda dan yang khas dengan produk pihak lain untuk produk kartu-kartu main;

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang beritikad baik dan berkepentingan berdasarkan Pasal 63 juncto Pasal 61 ayat 2 huruf a UU Merek;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami uraikan tersebut di atas, dengan hormat bersama ini Penggugat mohon kepada majelis hakim pada Pengadilan

Hal.5 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek Dagang; **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar No. **DM000094726**;
3. Menyatakan Merek Dagang; **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar No. **DM000094726**, Daftar tanggal 21 Juni 2002, kelas 28, khususnya untuk jenis barang **kartu-kartu main** telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak pendaftaran merek **GOLD FISH DAN LUKISAN** Tergugat diajukan pertama kali pada tanggal 08 November 2006;
4. Menyatakan hapus kekuatan hukum pendaftaran Merek Dagang; **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar No. **DM000094726**, kelas barang 28 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek untuk melaksanakan penghapusan Merek Dagang; **"GOLD FISH DAN LUKISAN"**, Daftar No. **DM000094726**, kelas barang 28 dari Daftar Umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek untuk mendaftarkan dan menerbitkan Merek Dagang; merek **"GOLD FISH"** Agenda No. D002011022121 tertanggal 06 Juni 2011 untuk kelas barang 28 dan mendaftarkan dalam Daftar Umum merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan pengadilan yang seadil-adilnya (**ET AQUO ET BONO**);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN NE BIS IN IDEM

Bahwa Penggugat pernah menggugat merek "Gold Fish dan Lukisan" milik Tergugat yang diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan tercatat pada daftar kepaniteraan Pengadilan Niaga pada

Hal.6 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 69/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, perkara mana kemudian dimenangkan oleh Tergugat pada tingkat pertama dengan putusan No. 69/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 16 Desember 2010, dan pada tingkat kasasi dengan putusan No. 161 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 17 Maret 2011. Dalam hal ini antara kedua perkara tersebut, sebenarnya terdapat kesamaan subyek maupun obyek perkara. Selain itu, dalam perkara a quo dan perkara No. 69/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst sebenarnya dapat ditarik benang merah yang sama yaitu Penggugat berupaya mengajukan gugatan yang memiliki tujuan agar Tergugat tidak dapat lagi menggunakan mereknya baik itu dengan cara melakukan gugatan pembatalan maupun penghapusan merek Tergugat;

Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama gugatan perkara a quo yang memiliki kesamaan dengan perkara No. 69/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perkara a quo dengan sendirinya telah melanggar azas ne bis in idem. Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata; Adapun yurisprudensi yang dapat dijadikan referensi dalam perkara a quo adalah putusan perkara No. 647 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976, yang memberikan pertimbangan hukum: "Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata di tentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama";

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan asas ne bis in idem, dinyatakan sebagai berikut :

- a. Untuk proses di pengadilan yang sama, bahwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;
- b. Untuk proses di pengadilan yang berbeda lingkungan, melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan ne bis in idem;

Hal.7 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa dalam putusan perkara pidana No. 968 Pid.B/2010/PN.BPR tertanggal 8 Juni 2011, Penggugat telah dinyatakan terbukti bersalah, dengan bunyi amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Sikendar als Ahai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- ;-----
- ;-----

Menurut hukum, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pemeriksa Perkara Nomor 64/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, berkenan menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) serta tidak mewajibkan Tergugat untuk menjawab pokok perkara;

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

Penggugat BUKAN merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghapusan merek;

Penggugat merupakan pihak yang beritikad tidak baik terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat sebelumnya juga pernah mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap Tergugat dengan No. 69/Merek/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 7 September 2010, namun gugatan tersebut kemudian dimenangkan oleh Tergugat baik pada tingkat pertama dengan putusan No. 69/Merek/2010/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 Desember 2010, maupun pada tingkat kasasi dengan putusan No. 161 K/PDT.SUS/2011 tertanggal 17 Maret 2011;

Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat memang benar merupakan pihak yang tidak berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo dikarenakan Penggugat telah beritikad tidak baik terhadap Tergugat dengan terus berupaya mencari-cari celah hukum, agar Tergugat tidak dapat lagi menggunakan mereknya;

3. EKSEPSI KURANGNYA PIHAK DALAM GUGATAN

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu tidak adanya pihak Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pihak yang mencatatkan merek “Gold Fish dan Lukisan” dalam Daftar Umum Merek serta menerbitkan Sertifikat Merek “Gold Fish dan Lukisan” dengan Nomor IDM000094726 tanggal 8 November 2006 atas nama Tergugat, dan PT. Peronal sebagai perusahaan yang memproduksi produk kartu main dengan merek “Gold Fish dan Lukisan”;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat “menuntut” penghapusan merek atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek, namun dalam pihak yang diajukan gugatan, Penggugat tidak mencantumkan Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan pihak yang nantinya juga bertanggung jawab untuk menghapus dan/atau mencoret merek Tergugat dalam Daftar Umum Merek jika gugatan Penggugat dikabulkan;

Dengan demikian adalah cukup beralasan apabila Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seharusnya diikutsertakan menjadi Tergugat/turut Tergugat dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa oleh karena PT. Peronal yang menurut Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi produk kartu main dengan merek “Gold Fish dan Lukisan”, seharusnya PT. Peronal juga dijadikan Tergugat/turut Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Mohon agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yurisprudensi Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 jo. Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, yang menyatakan “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”;

Berdasarkan uraian diatas, maka adalah pantas apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. EKSEPSI KARENA GUGATAN KABUR

Bahwa selanjutnya, adalah hak Penggugat untuk menentukan pihak Tergugat dalam gugatan. Namun kurangnya pihak dalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) dan seakan mengada-ada oleh karena dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat secara jelas menyadari peranan penting Direktur Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan PT. Peronal dalam perkara a quo, namun Penggugat tetap

Hal.9 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikutsertakan keduanya ke dalam para pihak (dalam perkara ini sebagai Tergugat/ turut Tergugat) dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak ada nilainya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Konvensi mohon dianggap satu kesatuan sebagai satu kesatuan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik merek "Gold Fish dan Lukisan" yang telah terdaftar atas nama Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, terakhir dengan sertifikat merek nomor IDM000094726, dengan tanggal penerimaan permohonan pada tanggal 11 Maret 2005, dan termasuk kedalam kelas 28 dengan uraian barang/jasa segala kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki;
3. Bahwa penggunaan lukisan ikan "Ikan Gin Fish" sebagai pada suatu produk kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan pasal 91 jo. pasal 94 ayat 1 UU Merek, dan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dalam perkara pidana No. 968 Pid.B/2010/PN.BPR, pada tanggal 8 Juni 2011, telah divonis bersalah dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Sikendar als Ahai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah memakai, memanfaatkan dan menjual produk kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki dengan lukisan ikan "Ikan Gin Fish" sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada dalil-dalil nomor 18, 19, dan 20 gugatan, pada dasarnya telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi baik dari segi materil maupun immaterial;

Hal.10 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan pasal 76 ayat 1 UU Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;

6. Bahwa kerugian yang diderita Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat terlihat dari penurunan omset penjualan kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki merek "Gold Fish dan Lukisan" sejak tahun 1990 hingga saat ini. Selain itu akibat beredarnya produk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga terkena imbasnya karena dianggap oleh konsumen, produk Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami penurunan kualitas. Padahal sampai saat ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi masih dapat mempertahankan kualitas produknya;

Oleh karena produk Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kesamaan dengan produk Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka pada akhirnya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang dirugikan. Adapun rincian kerugian yang dimohonkan oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian materil :

Kerugian materil yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dapat dinilai dari berkurangnya omset penjualan sejak tahun 1990 sampai saat ini, dan keuntungan yang diperoleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas penjualan kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Adapun total nilai kerugian Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi per tahunnya adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dengan demikian, maka total nilai kerugian materil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi hingga pertengahan tahun 2011 ini adalah sejumlah Rp. 2.050.000.000,- (dua miliar lima puluh juta rupiah);

Hal.11 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



b. Kerugian immaterial :

Kerugian immateril yang diderita Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi adalah berupa tercemarnya nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikalangan produsen, distributor dan konsumen kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki, atas adanya gugatan penghapusan merek Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan dalih merek Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan atas adanya kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki milik Penggugat dengan lukisan "Ikan Gin Fish" di pasaran;

Kerugian immateril sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diganti oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan membuat pernyataan maaf atas tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan penghapusan merek Tergugat, dan atas tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dimana pernyataan tersebut harus dimuat di 2 (dua) buah surat kabar yang terbit secara nasional di Indonesia;

Selain 2 (dua) buah pernyataan maaf diatas, kerugian immateril Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga harus diganti oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan memberikan kompensasi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

7. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, dan guna menghindari dan mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sekaligus demi menjaga wibawa, citra serta nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi serta untuk menjamin dipenuhinya gugatan dan tuntutan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini, mohon agar sebelum dan ataupun ketika berlangsungnya pemeriksaan perkara ini, agar diletakkan sita jaminan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Let. Kol. Marinus Lubis No. 1 F, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan ;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jl.Cemara Boulevard, Blok H 1, No. 95, Medan Barat;
8. Bahwa tanah dan bangunan yang Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan dalam sita jaminan diatas merupakan tempat pendistribusian serta merupakan gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang produksi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi berupa kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki dengan lukisan ikan "Ikan Gin Fish";
9. Bahwa berdasarkan pasal 86 ayat 1 UU Merek, untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon kiranya agar Majelis Hakim memerintahkan agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menghentikan perdagangan barang berupa kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki dengan lukisan "Ikan Gin Fish" yang pada pokoknya atau pada keseluruhannya mengandung persamaan dengan Merek Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
10. Bahwa mengingat kerugian tersebut diatas, dan adanya indikasi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon ditetapkan agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
11. Bahwa berhubung gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pusat c.q Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Hal.13 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pemilik yang sah dan pendaftar pertama atas merek "Gold Fish dan Lukisan" daftar nomor IDM000094726, untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 28, dengan uraian barang/jasa segala kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah menggunakan lukisan ikan "Ikan Gin Fish" sebagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Gold Fish dan Lukisan" daftar nomor IDM000094726, secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membuat pernyataan maaf atas tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan penghapusan merek "Gold Fish dan Lukisan", dan atas tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dimana pernyataan tersebut harus dimuat di 2 (dua) buah surat kabar yang terbit secara nasional di Indonesia;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebesar Rp. 3.050.000.000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah), yang dibayar seketika dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan atas perkara ini diucapkan;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang terletak di Jl. Let. Kol. Marinus Lubis No. 1 F, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan dan yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jl. Cemara Boulevard Blok H 1, No. 95, Medan Barat;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menghentikan perdagangan barang berupa kartu main, kartu remi,

Hal.14 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino dan kartu ceki dengan lukisan ikan "Ikan Gin Fish" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan kartu main, kartu remi, kartu domino dan kartu ceki merek "Gold Fish dan Lukisan" milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk setiap hari kelalaian/keterlambatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan atas perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 08 September 2011 Nomor : 64 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor : 39 K/HaKI/2011/PN.NiagaJkt.Pst. Jo. Nomor : 64 / Merek / 2011 / PN. Niaga. Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal.15 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 05 Oktober 2011 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Kontra memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah dibentahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan tata cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah bertindak terlampau sumir dan bahkan proforma belaka serta tidak mempertimbangkan sama sekali pembelaan diri Pemohon Kasasi sehingga telah melanggar azas "audi et alteram partem", sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - Bahwa meskipun Termohon Kasasi sebagai pemegang saham atau pendiri PT. Peronal, akan tetapi PT. Peronal tidak dapat secara otomatis dan serta merta menggunakan, memproduksi serta memperdagangkan merek Gold Fish milik Termohon Kasasi tanpa terlebih dahulu adanya suatu perjanjian lisensi antara Termohon Kasasi dengan PT. Peronal sebab berdasarkan roh Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka antara Termohon Kasasi dengan PT. Peronal adalah merupakan dua subyek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri serta terpisah antara satu dengan lainnya demikian juga dengan hak merek milik Termohon Kasasi. Oleh karenanya adalah merupakan sesuatu yang sangat keliru dan menyesatkan apabila kedudukan Termohon Kasasi selaku pemegang saham atau pendiri pada PT. Peronal mengakibatkan merek Gold Fish yang secara otomatis dan serta merta menjadi milik PT. Peronal, sebab PT. Peronal tidak memiliki hubungan apa pun dengan merek Gold Fish;
 - Bahwa tindakan PT. Peronal yang telah menggunakan, memproduksi serta memperdagangkan merek Gold Fish milik Termohon Kasasi tanpa adanya suatu perjanjian lisensi adalah jelas-jelas bertentangan Undang-

Hal.16 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang secara limitatif telah mengatur tentang pemberian lisensi yakni ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 43

- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian Lisensi berlaku terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Direktorat Jenderal pada Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek
- Bahwa apabila penggunaan merek Gold Fish milik Termohon Kasasi oleh PT. Peronal yang dengan serta merta dianggap sebagai sesuatu yang sah dan legal menurut pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan didasarkan bahwa Termohon Kasasi adalah sebagai pemegang saham atau pendiri pada PT. Peronal, maka akan berakibat tidak adanya kepastian hukum atas penggunaan merek Gold Fish, sehingga sangat sulit bagi pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan untuk memperoleh perlindungan hukum demi terciptanya kepastian hukum sebab penggunaan merek Gold Fish tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa patut untuk diketahui, dengan tidak adanya perjanjian lisensi antara Termohon Kasasi dengan PT. Peronal yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka PT. Peronal secara juridis formal tidak mempunyai hak untuk menggunakan, memproduksi serta memperdagangkan merek Gold Fish milik Termohon Kasasi. Sehingga oleh karenanya dengan demikian tidak dapat di tafsirkan lain kecuali mengandung makna bahwa Termohon Kasasi tidak memakai dan memanfaatkan sertifikat merek GOLD FISH dan LUKISAN No. IDM000094726 lebih dari 3 (tiga) tahun, terbukti pada bungkusan (packing) produk kartu main yang memakai merek Gold Fish dan Lukisan yang tercantum adalah nama PT. Peronal, dan bukan Termohon Kasasi sebagai produsen produk kartu main yang memakai merek Gold Fish dan Lukisan;

II. Bahwa lagi pula jika diperhatikan secara seksama, ternyata tata cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah bertindak terlampaui sumir dan bahkan proforma belaka, sebagaimana ternyata dari tindakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sama sekali

Hal.17 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup dalam menolak petitum gugatan Pemohon Kasasi, yaitu :

- Bahwa dalam Undang-Undang Merek tidak diatur bahwa pemilik merek harus menggunakan sendiri mereknya melainkan pemilik merek dapat mengalihkan atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut, sehingga dengan masih adanya produk merek Gold Fish dan Lukisan yang beredar di pasaran dengan sendirinya merek tersebut masih dipergunakan, (vide : pertimbangan hukum hal. 28, alinea pertama);
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang demikian tersebut sangat keliru sebab pertimbangan hukum tersebut semata-mata hanyalah berdasarkan pada "masih adanya produk merek Gold Fish dan Lukisan yang beredar di pasaran dengan sendirinya merek tersebut masih dipergunakan", sementara Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang secara limitatif telah mengatur tentang pemberian lisensi yakni ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4), (vide : mohon perhatikan bukti Pemohon Kasasi bertanda Bukti P- 4 dan bandingkan dengan sertifikat merek GOLD FISH dan LUKISAN No, IDM000094726);
- Bahwa tata cara mengadili yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang demikian tersebut, sangat tidak sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 yang pada pokoknya memberi kaidah hukum bahwa "putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa telah benar bahwa merek dagang dianggap masih digunakan oleh pemiliknya ketika merek tersebut atas sepengetahuan pemiliknya digunakan oleh Perusahaan lain yang dimiliki atau didirikan oleh pemilik merek tersebut sehingga ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang merek tidak terpenuhi;

Bahwa meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 29 September 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah

Hal.18 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa merek Tergugat Gold Fish dan lukisan, masih beredar dan di produksi oleh PT. Peronal, yang juga adalah milik Tergugat, oleh karenanya tidak terbukti bahwa merek Tergugat Gold Fish dan lukisan, tidak dipergunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dan sebab tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.15 tahun 2001 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SIKENDAR** tersebut ;

Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 dengan PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NAWANGSARI, SH., MH.,

Hal.19 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd/

Ttd/

SYAMSUL MA'ARIF, SH., LL.M., Ph.D. PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS

Ttd/

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- | Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH. |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- | |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp.4.989.000,-</u> | |
| Jumlah | : Rp.5.000.000,- | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal.20 dari 20 hal. Put.No. 737 K/Pdt.Sus/2011